VKSND huyện B truy tố Trần Văn Trung và Trần Văn Thành về tội danh và khoản mà anh (chị) đã xác định tại câu 1 với tình tiết tăng nặng định khung "có tổ chức", "có tính chất chuyên nghiệp" và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND huyện B.

Những vấn đề anh (chị) đề xuất có liên quan đến việc giải quyết vụ án, VKSND huyện B đều chưa làm rõ. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, TAND huyện B vẫn tiếp tục tạm giam Trần Văn Thành. Gia đình Thành muốn luật sư giúp Thành được tại ngoại.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) cần đề xuất vấn đề gì với TAND huyện B để bảo vệ quyền lợi của thân chủ?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Hãy giúp gia đình Thành viết đơn xin tại ngoại?

Tình tiết bổ sung

Đồng tình với quan điểm của VKSND huyện B, ngày 5/1/2005, TAND huyện B ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 25/1/2005, TAND huyện B mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Trung và Trần Văn Thành.Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát cho rằng việc Trung và Thành chuẩn bị kỹ lưỡng công cụ, phương tiện phạm tội, bàn tính, dự liệu tình huống xảy ra cũng như phương án xử lý cho thấy các bị cáo rất chuyên nghiệp. Do đó, Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết tăng nặng định khung "có tính chất chuyên nghiệp".

Câu hỏi 7(1 điểm): Luật sư cần đối đáp lại ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà đã làm rõ được sự việc xảy ra ngày 15/7/2004 đúng như lời khai của Thành tại cơ quan điều tra ngày 3/8/2004. Theo đó, sự thật là Thành đã trả lại dao cho Trung và nói không tham gia nữa.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hãy viết những nội dung chính trong luận cứ bào chữa cho Trần Văn Thành?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Thành 2 năm tù về tội danh và điều khoản anh (chị) đã xác định ở câu 1. Gia đình Thành cho rằng toà án xét xử không chính xác và nhờ luật sư tiếp tục giúp đỡ để Thành được tại ngoại, tiếp tục đi học.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Thành làm đơn kháng cáo?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau phiên tòa phúc thẩm, gia đình Thành gặp anh (chị) nhờ anh (chị) viết giúp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù vì Thành bị tái phát bệnh hen.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) có chấp nhận yêu cầu của gia đình Thành hay không? Nếu có, anh (chị) hãy soạn thảo đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù cho Thành.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI

LSHS/TN – 11/240

Câu 1: xác định tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự cần áp dụng:

- Tôi danh: Hành vi dùng vũ lực,đe dọa,khống chế,giữ tài sản nên cấu thành tội cướp tài sản theo Khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự.

Và Điều 17 Bộ luật hình sự về chuẩn bị phạm tội.

- Giải thích: Trung và Thành mới chuẩn bị phương tiện để cướp, đang tìm kiếm đối tượng thì bị bắt.

Ý kiến: Tội danh : Tội cướp tài sản theo theo điểm a khoản 2 điều 133 BLHS